



PUTUSAN

Nomor 8953 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, telah memutus perkara Anak:

Nama : **RAHMIANA HASIBUAN alias RENA;**
Tempat Lahir : Barak Seng;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/6 Januari 2008;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sirandorung, Gang Sederhana Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Anak ditangkap pada tanggal 21 April 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDAIR : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto*

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 8953 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Labuhan Batu sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RAHMIANA HASIBUAN alias RENA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RAHMIANA HASIBUAN alias RENA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Anak RAHMIANA HASIBUAN alias RENA berada dalam tahanan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram *netto*;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XSR warna hitam tanpa plat;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tomy Admaja Nasution alias Tomy;
4. Menghukum Anak RAHMIANA HASIBUAN alias RENA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rap tanggal 22 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RAHMIANA HASIBUAN alias RENA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 8953 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 1 (satu) tahun serta pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram *netto*;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XSR warna hitam tanpa plat;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Tomy Admaja Nasution alias Tomy;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 39/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 17 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rap tanggal 22 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid-Anak/2025/PN-RAP *juncto* Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rap yang dibuat oleh Panitera

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 8953 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa tanggal 2 Juli 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Juli 2025;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu pada tanggal 23 Juni 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan pidana yang dikenakan kepada Anak oleh karena belum dirasakan terlalu ringan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat oleh karena itu agar Anak diberikan hukuman sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum dan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 8953 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dikuatkan oleh putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dengan menyatakan terbukti "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair secara hukum dapat akan dipertimbangkan sebagaimana uraian tersebut di bawah ini;
- Bahwa dari fakta di persidangan berawal pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB Anak merupakan target operasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Durian, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Lalu pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB Anak datang ke kost Saksi Ramadhani Lubis alias Dani (berkas terpisah) dan pada saat itu ada Saksi Tomy Admaja Nasution alias Tomi (berkas terpisah), kemudian Anak meminta Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Saksi Ramadhani Lubis, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi Ramadhani Lubis menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Anak, kemudian Anak mengajak Saksi Tomy untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Asni (DPO) yang telah memesan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 01.45 WIB ketika Anak dan Saksi Tomy dalam perjalanan mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu dan berada di Jalan Durian, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba anggota Kepolisian datang melakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dipegang di tangan kiri Anak, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru yang dipegang di tangan kanan Anak dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XSR warna hitam tanpa plat, yang mana Saksi Tomy dan Anak memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Ramadhani Lubis;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 8953 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat *netto* 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat *netto* 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah positif metamfetamina;
- Bahwa dari uraian di atas maka senyatanya adanya perbuatan aktif dari Anak di dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dimana Anak membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram *netto* dari Saksi Ramadhani dan akan Anak jual kepada pembeli bernama Sdr. Asni namun perbuatan tersebut tidak selesai oleh karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian, maka hal ini telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terungkap bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan bagi Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu tindakan Anak yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tentu bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika sehingga hal tersebut meresahkan masyarakat, apabila dikaitkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan agar Anak diberikan pidana pembinaan serta dikaitkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Anak dikenakan pidana penjara maka untuk memberikan hukuman kepada Anak harus pula melihat dari asas sistem peradilan pidana Anak khususnya tentang kepentingan terbaik bagi Anak dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 8953 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif;

- Bahwa selanjutnya alasan permohonan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum oleh karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut pendapat Hakim Kasasi Anak, pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar yang telah menyatakan perbuatan Anak telah memenuhi semua Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah dipandang adil dan patut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka alasan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan penurunan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 8953 K/Pid.Sus/2025



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **5 Agustus 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001